



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Informe firma conjunta

Número:

Buenos Aires,

Referencia: C.E. EX-2025-07138352-GCABA-DGAIGA- Respuesta a Solicitud de Información Pública (Ley 104).
Contacto N° 00079874/25.-

Por el expediente electrónico de la referencia tramita una solicitud de acceso a la información pública en la que se solicita se “...informe

Cuales son las obras a las que se comprometió el concesionario del subterráneo de buenos aires para los años 2025, 2026 y 2027? -Recibe la empresa EMOVA un pago de parte del GCBA o se financia enteramente con los pasajes de los usuarios? En caso de que el GCBA haga un aporte económico a la empresa, cómo se determina? En particular: *Cómo se realiza el cálculo? *A cuanto ascendió el pago durante 2023 y 2024? *Existió alguna reducción del monto a abonar por incumplimientos contractuales durante 2023 y 2024? En ese caso, existe una planilla de incumplimientos y consecuentes reducciones de pago? Podrá adjuntarla? *Existe algún expediente judicial iniciado por alguna de las partes del contrato en virtud de algún tipo de incumplimientos? En ese caso, podrá indicar caratula, número de expedientes, juzgado/s en que tramita y motivo del conflicto legal? -Qué cantidad de reclamos por el servicio recibió la empresa durante 2023 y 2024? Existe algún tipo de estadística sobre los motivos que generan los reclamos? Se impusieron multas a partir de las denuncias recibidas por usuarios? En ese caso, a cuanto ascendieron en cada uno de esos años?

El pago de subsidios se establece en el marco del Anexo II a del Contrato de Concesión de la Operación y Mantenimiento del Servicio de Subte y Premetro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE), entre SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO (SBASE) y EMOVA MOVILIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA (EMOVA).

En ese sentido, una de las principales novedades que trajo la nueva concesión consistió en que a la empresa se le pague en función del cumplimiento efectivo del servicio pautado. Es decir, se remunera en base al indicador coche/kilómetro comercial (CKC).

A los fines aclaratorios, resulta necesario exponer algunas regulaciones previstas en el Contrato de Concesión que se utiliza para el cálculo de subsidios:

Se define al “Coche Kilómetro” (CK) como una medida de oferta de transporte ferroviario representativa de la distancia –medida en kilómetros– que recorre un coche correspondiente a una formación, mientras que los “Coches-km Comerciales” (CKC) se definen como aquellos CK recorridos transportando pasajeros.

De forma recurrente a estos dos conceptos, se definen los “Coches-kilómetro comerciales Base” (CKCB) como los CKC para un período determinado de tiempo informado por SBASE al Concesionario. Al inicio de la Concesión,

este se corresponde con el plan que surge del Anexo I del Contrato de Concesión.

Finalmente, se define al Precio Fijo (PF) como el precio por unidad de CKC con el que se remuneran los CKCB establecidos en el programa operativo (Anexo I del contrato de concesión). El PF surge de la oferta económica del Concesionario.

Ahora bien, el Anexo II del Contrato de Concesión estipula que el PF expresado en pesos, se actualizará cuando la variación de referencia (según tabla de estructura de insumos y ponderación – Ley N° 2809) sea igual o superior al 4%.

Una vez que se determina el PF se considera el nivel de operación mensual que realiza el operador. A modo de síntesis se aclara que el Operador solamente cobra por los CKC efectivamente recorridos dentro de la cantidad de los CKCB (más otra remuneración proporcional por CKC no realizados por Fuerza Mayor y aquellos CKC adicionales no previstos en el Anexo I que presentan un tope máximo en su reconocimiento).

En términos generales, se define el Precio Fijo (PF) por Coche Kilometro comercial (CKC), y en función de los CKC Realizados se determina el monto a pagar al concesionario. Luego se detrae la recaudación por venta de boletos (montos que recibe la empresa directamente) y se determina el monto a transferir.

A los fines prácticos, existen dos instancias para el cálculo de los montos a transferir a Emova. En primer lugar, de acuerdo con el punto 3.1 del Anexo II a) el concesionario presenta a SBASE en forma de declaración jurada la mejor estimación de los CKCR del mes en curso y la Gerencia de control de la operación realiza el análisis preliminar a los fines de poder estimar el pago a realizar. Posteriormente, EMOVA presenta la información completa de la operación mensual dentro de los 10 días del mes siguiente, donde interviene nuevamente la Gerencia de Control de la Operación y se realiza el cálculo definitivo del mes con los nuevos montos. Si existieran diferencias entre dicha información y la provista dentro de los 10 días del mes siguiente, dichas diferencias, se liquidan al mes siguiente.

A continuación, se detallan los montos pagados por subsidio para el período enero 2023 a diciembre 2024:

Mes	Subsidios mensuales. En mill \$
ene-23	3.634,58
feb-23	3.911,55
mar-23	4.921,10
abr-23	4.818,24
may-23	5.440,79
jun-23	6.212,56
jul-23	6.471,02
ago-23	7.644,26
sep-23	8.265,37
oct-23	8.799,84
nov-23	10.084,31
dic-23	15.176,08
ene-24	13.462,94
feb-24	13.696,89
mar-24	18.744,02
abr-24	20.782,90
may-24	20.016,30
jun-24	16.235,36
jul-24	17.390,58
ago-24	18.471,94
sep-24	19.180,22
oct-24	19.874,52
nov-24	18.857,56
dic-24	20.039,37

En el Anexo II a) del Contrato de Concesión de la Operación y Mantenimiento se prevé una penalidad por incumplimiento en caso de que los CKCR fueran inferiores al 95% de los CKC Programados. En dicho caso se aplica una deducción del 15% de la diferencia en valores absolutos entre el 95% de los CKCB y CKCBR valorizados al precio fijo.

Queremos informar que no existe ningún expediente judicial iniciado entre las partes del contrato.

Los reclamos ingresados en BA Colaborativa se detallan a continuación

Año 2023: 1716 reclamos en total recibidos durante el año.

Estadística 2023:

Prestación	Cantidad	Porcentaje sobre el total
Funcionamiento / Mantenimiento escaleras mecánicas	341	19,87%
Inconvenientes con el personal	211	12,30%
Funcionamiento / Mantenimiento ascensores	172	10,02%
Demoras	168	9,79%
Limpieza	112	6,53%
Funcionamiento / Mantenimiento de coches	85	4,95%
Altas / Bajas temperaturas	78	4,55%
Infraestructura de estaciones	78	4,55%
Accesos cerrados	76	4,43%
Medios de pago	71	4,14%
Pases y Abonos	53	3,09%
Terminales de autoconsulta	34	1,98%
Funcionamiento / Mantenimiento molinetes	29	1,69%
Interrupciones	27	1,57%
Filtraciones	22	1,28%
Felicitaciones - Instalaciones, servicios y personal	18	1,05%
Disponibilidad de cambio en boleterías	17	0,99%
Disturbios	17	0,99%

Robos e Ilícitos	17	0,99%
Mapas y carteles de orientación en estaciones y/o accesos	16	0,93%
Inconvenientes con el servicio en CAP / Centros Subtepass	15	0,87%
Desempeño de efectivos de seguridad	14	0,82%
Sistema de audio en coches y estaciones	10	0,58%
WiFi	10	0,58%
Elementos para urgencias y/o emergencias	9	0,52%
Inconvenientes con mascotas en el Subte	8	0,47%
Publicidad / Locales comerciales	6	0,35%
Venta Ambulante	2	0,12%
Abonos de descuento por volumen	0	0,00%
TOTAL	1716	100,00%

Año 2024: 2998 reclamos en total recibidos durante el año.

Prestación	Cantidad	Porcentaje sobre el total
Funcionamiento / Mantenimiento escaleras mecánicas	555	18,51%
Limpieza	363	12,11%
Demoras	276	9,21%

Inconvenientes con el personal	240	8,01%
Funcionamiento / Mantenimiento ascensores	222	7,40%
Infraestructura de estaciones	157	5,24%
Accesos cerrados	156	5,20%
Funcionamiento / Mantenimiento de coches	141	4,70%
Pases y Abonos	139	4,64%
Medios de pago	131	4,37%
Funcionamiento / Mantenimiento molinetes	94	3,14%
Interrupciones	79	2,64%
Filtraciones	63	2,10%
Altas / Bajas temperaturas	56	1,87%
Elementos para urgencias y/o emergencias	50	1,67%
Desempeño de efectivos de seguridad	44	1,47%
Terminales de autoconsulta	40	1,33%
Felicitaciones - Instalaciones, servicios y personal	35	1,17%
Disturbios	31	1,03%
Inconvenientes con el servicio en CAP / Centros Subtepass	29	0,97%
Robos e Ilícitos	19	0,63%
Venta Ambulante	17	0,57%

WiFi	16	0,53%
Disponibilidad de cambio en boleterías	14	0,47%
Mapas y carteles de orientación en estaciones y/o accesos	14	0,47%
Sistema de audio en coches y estaciones	10	0,33%
Inconvenientes con mascotas en el Subte	6	0,20%
Publicidad / Locales comerciales	1	0,03%
Abonos de descuento por volumen	0	0,00%
TOTAL	2998	100,00%

Las denuncias recibidas se evalúan y de corresponder se informa al personal idóneo que realicen las verificaciones de las denuncias y en caso de corresponder se aplican las penalidades pertinentes.
